

ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/653/2023, de 27 de febrer, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Enfocament Restauratiu Global (ERG).

L'article 84.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que el Departament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tot l'alumnat, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres.

El Departament d'Educació vol impulsar el Programa d'innovació pedagògica Enfocament Restauratiu Global, entès com un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l'evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius, com queda recollit a l'article 1 de l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

Aprendre a conviure en el respecte als drets, els deures i les llibertats fonamentals és un dels principis bàsics que l'educació ha de contemplar per contribuir a la formació integral dels ciutadans d'una societat. Des d'aquesta consideració, diferents marcs legislatius garanteixen la protecció d'infants i adolescents, així com el reconeixement, l'acceptació i reparació del dany dins dels diferents protocols de millora per la convivència.

La Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència en el seu articulat concreta les finalitats de la mateixa en garantir la reparació i la restauració dels drets de les víctimes menors d'edat i l'actuació coordinada i col·laboració constant entre les diferents administracions públiques i els i les professionals dels diferents sectors implicats en la sensibilització, prevenció, detecció precoç, protecció i reparació.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix en l'article 3 que l'alumnat té dret a rebre una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les llibertats fonamentals. La mateixa Llei en l'article 7 concreta que tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la. Així mateix, a l'article 30 explicita que els centres han d'establir mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l'orientació, l'estímul i, quan calgui, l'esmena de l'actitud i la conducta de l'alumnat en el centre educatiu.

El Decret 59/2022, de 29 de març, de reestructuració del Departament d'Educació, en l'article 120 defineix que correspon al Servei d'Escola i Famílies la funció d'elaborar i difondre estratègies de diagnosi, orientacions i recursos per millorar la convivència, el clima escolar i la promoció del benestar emocional i la funció de coordinar els diferents serveis i unitats que intervenen en els conflictes de convivència escolar des d'un enfocament restauratiu i atenen les demandes d'informació i orientació de qualsevol membre de la comunitat escolar.

El Decret 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica, vol garantir la formació integral, així com el desenvolupament de la seva personalitat i la preparació per a l'exercici ple dels drets humans i d'una ciutadania activa i democràtica en la societat actual, reconeixent el currículum com una potent eina de futur per al desenvolupament integral de totes les persones en els seus aspectes cognitius, emocionals, afectius i relacionals. En aquest sentit, l'article 2 concreta que el clima escolar positiu és un factor de protecció que promou el benestar emocional de tota la comunitat educativa i l'establiment de vincles que fomentin el sentiment de pertinença, la identificació amb el grup, el reconeixement de la diferència, l'equitat, la seguretat emocional i les relacions personals positives, i la convivència pacífica.

D'altra banda, l'article 3 del Decret esmentat defineix el marc que dona identitat a l'acció educativa, destacant la universalitat del currículum, la ciutadania democràtica i consciència global i el benestar emocional com a vectors claus pel que fa a aquesta resolució.

També desenvolupa la transversalitat dels aprenentatges com l'educació per la pau, el respecte mutu i la prevenció d'actituds i comportaments violents o discriminatoris, i la cooperació entre iguals.

CVE-DOGC-A-23060037-2023

En relació amb la prevenció de les violències destaca, que s'ha de prestar una atenció especial al benestar emocional de l'alumnat, que comprèn tant l'experiència subjectiva de sentir-se bé, en harmonia i amb tranquil·litat, en un entorn que promou la convivència, com l'experiència personal de satisfacció amb un mateix per poder fer front a les dificultats i superar-les en positiu.

Així mateix, a l'article 4 explicita que l'educació bàsica ha de contribuir al fet que els i les alumnes adquireixin les capacitats que els permeti assumir responsablement els seus deures; conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres; practicar l'empatia, la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups; exercitar-se en el diàleg garantint els drets humans com a valors comuns d'una societat plural, i preparar-se per a l'exercici de la ciutadania democràtica.

D'altra banda, el marc normatiu que regula el Projecte de Convivència és la Resolució EDU/1753/2020, de 16 de juliol, per la qual es modifica la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre. Així doncs, el Projecte de convivència ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que promou l'ONU respecte la promoció de la justícia restaurativa per a nenes, nens i adolescents, en la Publicació produïda per l'Oficina del Representant Especial del secretari general sobre la Violència contra els Infants el 2013, se cita l'informe Tackling Violence in Schools: A global perspective 166 (Violència a les escoles: una perspectiva global), es concreta que les escoles poden ser un ambient ideal per promoure el desenvolupament i la difusió de valors de no-violència, cooperació, tolerància i respecte entre els estudiants i el personal, així com a la comunitat en general. Les escoles poden prevenir l'ús de la violència entre els infants i contra els infants, així com la participació d'aquests en activitats il·lícites.

La necessitat d'implicar tots els sectors de la comunitat educativa en el treball conjunt per a la millora de la convivència fomentant la corresponsabilitat i dotant a l'alumnat de major protagonisme, justifica la creació d'un programa d'innovació educativa.

En aquest marc normatiu, aquest Programa vol promoure el desplegament de l'ERG en tota la comunitat educativa, facilitant l'elaboració i el desplegament de projectes orientats a la transformació de centres educatius posant al centre les necessitats de l'alumnat i tota la comunitat, i promovent: el benestar relacional i emocional, la capacitat en habilitats de pau, i la implementació en processos restauratius responsius per a la gestió positiva dels conflictes i en l'abordatge de situacions de violència. A la vegada, el Programa facilita la concreció d'un Pla d'Acció Restauratiu alineat amb el Projecte de Convivència que defineix estratègies concretes per al seu desenvolupament i indicadors d'avaluació.

Per tot això exposat,

Resolc:

Crear el Programa d'innovació pedagògica d'Enfocament Restauratiu Global (Programa ERG), amb el contingut que s'estableix a l'Annex d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 27 de febrer de 2023

Raquel Garcia i Sevilla

Directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Annex

Contingut del Programa ERG

1. Finalitats, objectius i àmbits del Programa d'Innovació ERG

1.1 La finalitat del Programa ERG és proporcionar als centres educatius l'acompanyament, els recursos pedagògics i la formació per promoure la necessitat de canvi cap a una comunitat educativa restaurativa tenint en compte els valors i principis de l'ERG, les noves habilitats a aprendre per construir relacions i crear comunitat, donar resposta positiva al conflicte, reparar danys i restaurar relacions definint els elements estructurals i organitzatius dins del projecte de convivència de centre.

1.2 Els objectius del Programa ERG són els següents:

- a. Incorporar procediments i estratègies que possibilitin la participació, la implicació i el compromís de la comunitat educativa per construir una convivència positiva.
- b. Facilitar el desenvolupament d'habilitats relacionals per fomentar una cultura del diàleg, de pau i no-violència, juntament amb els valors i principis del respecte, la inclusió i l'honestetat.
- c. Apoderar els centres educatius en el marc de les pràctiques restauratives preventives per promoure en l'alumnat la ciutadania democràtica, la consciència global i el benestar emocional, alhora que s'implementen les pràctiques restauratives responsives per a la gestió positiva dels conflictes
- d. Establir mecanismes de reparació de relacions i danys per superar la punició i optar per processos inclusius i la millora de la convivència.
- e. Incorporar al Projecte de Convivència l'impacte de l'ERG pel que fa a l'aula, el centre, les famílies i l'entorn.

1.3 Àmbits d'innovació

El programa s'emmarca bàsicament en els tres àmbits d'innovació definits en el Marc de la Innovació pedagògica de Catalunya següents:

Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge.

Àmbit 2: organització i gestió educativa.

Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l'entorn.

1.4 Objectius específics

En el marc del Programa ERG els centres educatius participants han d'elaborar un projecte que doni resposta als objectius específics que cada centre concretarà a partir de la seva diagnosi de necessitats i d'acord amb els objectius generals exposats en l'apartat 1.2.

2. Descripció

El Programa ERG promou la incorporació al centre de les següents metodologies, pràctiques i processos:

a. En el vessant proventiu: els cercles proactius per crear grup, millorar el sentiment de pertinença, promoure la participació, generar espais de seguretat i confiança per compartir històries, crear vincles i promoure el coneixement mutu, promoure l'alfabetització socioemocional i de les necessitats, incorporar en el currículum la capacitat de tota la comunitat en habilitats relacionals clau: comunicació No-Violenta i escolta restaurativa i la facilitació de converses i reunions restauratives informals.

b. En el vessant responsiu: utilitzar la comunicació No-Violenta i l'escolta restaurativa per mantenir i tenir cura de les relacions, ús de les converses restauratives i les reunions restauratives informals, prioritzar la gestió restaurativa de les incidències quotidianes i els conflictes que implica treballar per la responsabilització, la identificació de necessitats i la reparació, amb els següents valors de base: el respecte, la participació, la inclusió i la no estigmatització.

c. Un canvi de mirada i de cultura que ens interpel·la personalment i organitzativament i ens convida a revisar-

CVE-DOGC-A-23060037-2023

nos, a canviar sistemes de funcionament (individuals i grupals) i estructures organitzatives

3. Destinataris

Els destinataris del Programa d'Innovació Pedagògica ERG són els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris.

4. Òrgan impulsor

El Programa ERG està impulsat i gestionat per la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa i en concret per la Subdirecció General de Suport a les Famílies i a la Comunitat Educativa.

5. Durada

5.1 La participació dels centres en el Programa té una durada de 3 cursos, i inclou les fases següents:

Fase 1. Acompanyament de l'equip impulsor i formació al claustre. Elaboració del Pla d'Acció ERG.

Fase 2. Implementació de les actuacions planificades.

Fase 3. Finalització de la intervenció: lliurament de la memòria, avaluació, consolidació i transferència.

5.2 El Programa ERG preveu realitzar successives convocatòries prorrogables si l'òrgan impulsor ho determina.

6. Compromisos dels centres participants

6.1 La participació del centre suposa l'acceptació dels compromisos següents:

a. Haver rebut, abans de l'inici de la participació en el Programa ERG, un assessorament de 30 h alineat amb els objectius i continguts de les formacions ER/ERME promogudes per la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

b. Designar un equip impulsor del projecte en el centre, format per, com a mínim, un membre de l'equip directiu, personal docent referent dels diferents cicles o nivells o personal d'atenció educativa. L'equip impulsor, que rebrà 45 h totals d'acompanyament al llarg dels 3 cursos, liderarà el procés de treball per a la creació conjunta del projecte amb el claustre. S'haurà de designar tenint present la previsió de continuïtat al llarg del programa.

c. Rebre una formació complementària en pràctiques restauratives, facilitada pel Departament d'Educació, que assegurï com a mínim al 75% de l'equip docent i personal d'atenció educativa, que es realitzaran al llarg de la implementació.

d. Designar 2 persones del centre per participar de forma activa a la Xarxa de centres XERG per a la transferència de la innovació.

e. Elaborar, durant el primer curs, un document de diagnòstic de les necessitats en l'àmbit convivencial.

f. Elaborar, durant el primer curs, un Pla d'Acció ERG que reculli els objectius específics i les actuacions que es duran a terme seqüenciades en els cursos d'implementació amb els canvis estructurals i organitzatius.

g. Alinear el Pla d'Acció ERG amb el projecte de convivència del centre concretant els objectius i les estratègies que se'n derivin.

h. Incorporar en la programació general anual de centre les actuacions que se'n derivin.

i. Revisar les Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC) en clau restaurativa.

j. Elaborar, en finalitzar el tercer curs, una memòria avaluativa que inclogui evidències i valoracions de les actuacions dutes a terme.

k. Col·laborar en la transferència de la innovació a altres centres i contextos o al conjunt del sistema, si escau.

6.2 L'incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.

7. Actuacions i recursos

La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa dotarà tots els centres seleccionats amb els recursos següents:

- a. Formació adreçada als docents i a l'equip impulsor.
- b. Assessorament per al desenvolupament del projecte i les activitats d'innovació.
- c. Orientacions i recursos per elaborar i implementar el projecte a través de l'espai Xtec *Una Comunitat Educativa Restaurativa i Resilient*.

8. Supervisió i seguiment

8.1 Correspon a l'òrgan impulsor del programa, d'acord amb el seu àmbit competencial, fer el seguiment quantitatiu i qualitatiu del Programa amb l'objectiu de garantir la seva eficàcia i eficiència i detectar necessitats relacionades amb la formació i l'assessorament docent.

8.2. Correspon a la Inspecció d'Educació supervisar les accions dels centres que participen en el programa, especialment en relació amb el desenvolupament del programa, la seva aplicació en el context d'aula i la seva contribució a la millora de la qualitat educativa del centre.

9. Avaluació

9.1. L'òrgan impulsor del programa ha de realitzar avaluacions periòdiques del grau d'assoliment dels objectius inicials i de les millores generades, dels resultats i de l'impacte del Programa, amb propostes de consolidació, continuïtat o transferència de la innovació a altres centres i contextos.

9.2. L'avaluació del programa tindrà en compte els indicadors, les valoracions i els resultats recollits a les memòries finals de centre, segons els apartats següents:

a. Indicadors

A partir dels objectius generals del programa es determinen els següents indicadors d'avaluació:

- Indicador a1. La visió del centre incorpora estratègies que ajuden a la comunitat a promoure la cultura del diàleg i generar espais de seguretat i confiança pel coneixement mutu.
- Indicador b1. El centre incorpora activitats específiques pel treball de les habilitats relacionals.
- Indicador c1. El centre contempla la realització de cercles de paraula dins de la seva estructura organitzativa.
- Indicador c.2. El model de gestió del conflicte parteix de la provenció i de l'escolta restaurativa fent servir les converses i reunions restauratives informals.
- Indicador c3. La majoria dels infants i joves del centre tenen integrats els mecanismes per a la gestió positiva dels conflictes i la gestió restaurativa de les incidències quotidianes.
- Indicador d1. El centre incorpora l'Enfocament Restauratiu Global a les Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC).
- Indicador e1. El centre compta amb un Projecte de Convivència alineat amb el Pla d'Acció ERG.

b. Memòria

En finalitzar el projecte, en el termini i condicions previstos a la convocatòria, el centre ha de trametre a l'òrgan impulsor la memòria d'avaluació final segons les orientacions que es facilitin a través del portal de centres.

La direcció del centre farà constar a la memòria d'avaluació la relació de professorat coordinador i del professorat implicat en el Programa ERG. En el cas d'avaluació positiva l'òrgan impulsor reconeixerà els mèrits

CVE-DOGC-A-23060037-2023

del personal relacionat, de manera que quedarà acreditada la seva feina a fi que es tingui en compte el corresponent reconeixement de la innovació pedagògica.

10. Selecció

La selecció de centres per formar part del Programa ERG s'ha de regir pel procediment que s'estableix a continuació.

10.1 Sol·licitud i documentació preceptiva per a la inscripció al Programa ERG

El director/a del centre educatiu públic o el titular del centre privat sostingut amb fons públics pot sol·licitar la participació del centre en el Programa ERG d'acord amb la convocatòria unificada de programes d'innovació pedagògica, mitjançant la presentació de la sol·licitud, degudament emplenada i signada.

El model de sol·licitud i el procediment per a la seva compleció, es troben, segons correspongui, al portal de centres del Departament i al portal de centres d'altres titularitats.

La sol·licitud i altres tràmits associats al procediment s'han de realitzar exclusivament per via electrònica, en el marc del que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Carta de motivació.

El document de motivació ha de contenir una justificació raonada de la voluntat del centre de participar en el Programa ERG fonamentat en les característiques del centre i les seves necessitats, amb relació als objectius del Programa.

b) Compromís del centre, amb l'aprovació del Consell Escolar i l'aprovació de com a mínim el 75% del Claustre en la participació en el Programa ERG durant els 3 cursos d'aplicació. el Compromís de centre s'ha de lliurar seguint el model de certificat disponible al portal de centres del Departament i al portal de centres d'altres titularitats.

És requisit que el centre educatiu no participi en cap programa d'innovació pedagògica o iniciativa del Departament d'Educació que impliqui acompanyament intensiu al centre.

10.2 Comissió de selecció

Les sol·licituds seran valorades per una Comissió de selecció, que formula la proposta de centres seleccionats i l'eleva a la persona titular de la Direcció General d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa, amb la composició següent:

- El subdirector o subdirectora general de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa, que actuarà com a president/a.
- El/la cap del Servei d'Escola i Famílies.
- Un tècnic o tècnica del Servei d'Escola i Famílies.
- Altres persones que determini el president/a de la comissió.

Els membres de la Comissió es troben sotmesos a les causes d'abstenció i recusació que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Finalitzat el termini de presentació de la documentació, la Comissió de selecció comprovarà per a cada centre educatiu aspirant el compliment dels requisits de participació que determina aquesta resolució.

De les sol·licituds admeses, la comissió de selecció, per determinar els centres seleccionats, valorarà la documentació presentada segons els criteris següents:

- a) Complir els requisits de l'apartat 10.1 d'aquest annex.
- b) Justificació de la participació fonamentada en les necessitats del centre.
- c) Idoneïtat dels objectius del Programa als interessos i característiques del centre.
- e) Previsió dels mitjans necessaris per a la participació en el programa.

CVE-DOGC-A-23060037-2023

f) Equilibri territorial, diversitat de centres i disponibilitat pressupostària.

La comissió de selecció comunica a l'òrgan impulsor la relació de centres candidats a participar en el Programa ERG amb la valoració de cada proposta.

L'òrgan impulsor del programa resoldrà la convocatòria i publicarà la relació dels centres seleccionats al portal de centres del Departament i al portal de centres d'altres titularitats.

11. Protecció de dades

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades exclusivament amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis establerts per la normativa vigent.

Així mateix, els centres educatius participants es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal, abans esmentada.

Correspon a la direcció dels centres educatius informar les persones que participen en el projecte del tractament de les seves dades de caràcter personal que es deriva de la seva inclusió, amb el detall de les dades de caràcter personal que seran incloses, les entitats a les quals es comunicaran i els entorns, si és el cas, on es faran públiques.

12. Propietat intel·lectual

Tot el material elaborat durant la implementació del Programa es generarà en codi obert i serà compartit sota una llicència de Creative commons mínima de: Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA).

(23.060.037)